

# پیش نویس قرارداد طراحی وب سایت هوشمند تاجر کشاورزی

شماره قرارداد : WEB1405002

تاریخ انعقاد: 1405/...../.....

محل انعقاد: مشهد، ایران

پیوست : دارد

این قرارداد طراحی وب سایت تجاری هوشمند با کمک هوش مصنوعی که از این پس "تاجر هوشمند کشاورزی" نامیده می شود، در تاریخ فوق الذکر، بین طرفین زیر منعقد می گردد:

**طرف اول:** شرکت پردیس نما ویرا (که از این پس "سفارش دهنده" نامیده می شود)، به شماره ثبت 97016 با نشانی بلوار قانع - قانع 9 پلاک ..... به نمایندگی آقای مهندس امیر افخمی سمت مدیرعامل عامل که به موجب اساسنامه دارای اختیار امضای ذیل اوراق و اسناد معتبر می باشد.

**طرف دوم:** شرکت هوشمند سازان ارتباطات ثمر (که از این پس "مجری پروژه وب سایت هوشمند تاجر کشاورزی" نامیده می شود)، به شماره ثبت.....، با نشانی : بلوار دلان - لادن 4 پلاک ..... به نمایندگی آقای مهندس معین محسنی فرد با سمت مدیر عامل که به موجب اساسنامه دارای اختیار امضای ذیل اوراق و اسناد معتبر می باشد.

طرفین با آگاهی کامل از مفاد این توافق نامه و با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب ۱۳۷۹)، قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲) و سایر مقررات مرتبط، توافق نمودند که همکاری تجاری و فنی خود را بر اساس شرایط زیر آغاز نمایند.

هدف از این قرارداد، ایجاد همکاری متقابل در زمینه ایجاد و توسعه نرم افزاری در حوزه بستر زیرساختی مجازی هوش مصنوعی و مشاوره تخصصی و فنی در راستای حوزه نرم افزاری و سخت افزاری و آموزشی می باشد، به نحوی که منافع هر دو طرف حفظ شود و از هرگونه ضرر احتمالی مصون بماند.

## ماده 1- موضوع قرارداد

اجرای ایجاد پروژه طراحی وب سایت هوشمند با کمک هوش مصنوعی. طبق site map پیوست قرارداد.

تحت عنوان طراحی وب سایت هوشمند با کمک هوش مصنوعی و راه اندازی و ارائه دمو و پشتیبانی.

## ماده 2- مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد .....ساعت بوده و از تاریخ..... شروع و در تاریخ..... خاتمه می پذیرد.

**تبصره 1:** مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یک بار طول مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد. پس از تحویل اولیه سایت دوره آزمایشی به مدت

30 روز کاری در نظر گرفته شده است تا تمام ایرادات و اشکالات سایت منطبق با نظر سفارش دهنده و مواد این قرارداد برطرف گردد.

### ماده 3- تعهدات مجری

( 3-1) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

( 3-2) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

( 3-3) اسناد و مدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از سفارش دهنده در غیر این صورت سفارش دهنده جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.

( 3-4) طراحی و پیاده سازی مناسب در چهارچوب اصول "عادی" سیستم مدیریت محتوای و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد .

(3-5) آدرس اینترنتی مستقیماً با نظر سفارش دهنده انتخاب شده و پس از تایید قابل ویرایش نیست.

(3-6) مجری در خصوص دامنه های مشابه و دامنه هایی که از قبل توسط غیر رزرو شده، متعهد نمی باشد.

(3-7) مالکیت معنوی و امتیاز وب سایت و نرم افزار اندروید اپ مرتبط به سفارش دهنده میباشد .

### ماده 4- نوع وب سایت

وب سایت با سیستم مدیریت محتوا و برنامه نویسی تخصصی و کمک هوش مصنوعی طراحی می گردد و از ابزارهای بومی سازی شده برای بستر مجازی در حوزه بازرگانی استفاده می شود.

## شرح خدمات ملزومات ایجاد وب سایت و بسترزیرساختی با کمک هوش مصنوعی

| ردیف | عنوان                  | جزئیات                                                                                 |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | تحلیل نیازمندی ها      | جمع آوری و نهایی سازی نیازمندی ها، تعیین دامنه و مشخص شدن ارقام داخل و خارج از قرارداد |
| 2    | UX/UI طراحی            | طراحی ساختار صفحات اصلی، فرم ها، داشبوردها و مسیرهای کلیدی سامانه                      |
| 3    | طراحی معماری و دیتابیس | طراحی ساختار فنی، موجودیت ها، روابط داده و ماژول های اصلی پروژه                        |
| 4    | توسعه بک اند           | پیاده سازی رابط کاربری پنل کاربر و ادمین، صفحات عمومی                                  |
| 5    | AI گفت و گو و سرویس    | پیاده سازی گفت و گوهایی کاربر و اتصال به سرویس سازگار با AI                            |
| 6    | زیرساخت و استقرار      | راه اندازی آماده سازی محیط استقرار                                                     |
| 7    | تست و رفع اشکال        | اجرای تست های اصلی، رفع اشکالات بحرانی و آماده سازی نسخه قابل تحویل                    |
| 8    | پشتیبانی اولیه         | پشتیبانی محدود اولیه پس از تحویل برای رفع ایرادهای نسخه تحویلی                         |
| 9    | و هاست SSL، دامنه      | تهیه دامنه، سرور و سرویس های ثالث وابسته به خرید و تایید کارفرما است                   |
| 10   | چت آنلاین              |                                                                                        |
| 11   | تحلیل داده             |                                                                                        |

### ماده 5- مبلغ قرارداد

تعرفه ایجاد زیرساخت وب سایت تاجر هوشمند با کمک هوش مصنوعی با تمامی موضوعات طبق مبلغ کلی طراحی سایت اختصاصی و امکانات طراحی رابط کاربری UI/UX است که مبلغ دو میلیارد و پانصد و سی میلیون تومان 2.530.000.000 تومان مربوط به خرید موارد لازمه طراحی برنامه نویسی وب سایت هوشمند با کمک هوش مصنوعی و نیرو و زیرساخت بستر مجازی موضوع قرارداد می باشد.

### ماده 6- مراحل پرداخت

هزینه لوازم طراحی برنامه نویسی زیرساخت وب سایت هوشمند با کمک هوش مصنوعی بصورت نقدی طبق فیش بانکی یا چک صیادی می بایست توسط سفارش دهنده پرداخت شود.

1- مبلغ نهصد میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت پس از تایید پیش نویس و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می باشد.

شماره فیش.....از بانک .....یاچک صیادی .....ازبانک.....در وجه.....ثبت شده در سامانه به ذینفعی طرف قرارداد صادر شده است .

2- مبلغ نهصد میلیون تومان در تاریخ..... پس از ارائه گزارش اول یک ماه بعد از اولین پرداخت و تایید سفارش دهنده.

شماره فیش.....از بانک .....یاچک صیادی .....ازبانک.....در وجه.....ثبت شده در سامانه به ذینفعی طرف قرارداد صادر شده است .

**3-** مبلغ هفت صد و سی میلیون تومان در تاریخ..... پس از ارائه پایان دوره آزمایشی و رفع ایرادها و تحویل نهایی وبسایت به صورت کامل و بدون هیچ گونه ایراد و نقص. پس از پرداختی پارت دوم توسط سفارش دهنده.

شماره فیش..... از بانک ..... یا چک صیادی ..... از بانک..... در وجه..... ثبت شده در سامانه به ذینفعی طرف قرارداد صادر شده است.

### **ماده 7- تعهدات اصلی سفارش دهنده**

تسلیم مدارک مورد نیاز برای ایجاد وب سایت هوشمند با کمک هوش مصنوعی ارائه مجوزات قانونی برای فعالیت وب سایت در بستر محیط مجازی تحت وب و مجوزات لازمه بلیت ایجاد و فعالیت تاجر هوشمند کشاورزی از مراجع ذیصلاح و پرداخت مبلغ قرارداد.

### **ماده 8- حل اختلاف**

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط مراجع قانونی حل اختلاف رسیدگی می گردد.

### **ماده 9 - حقوق مالکیت مادی و معنوی:**

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به سفارش دهنده می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

### **ماده 10- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر:**

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد میسر خواهد بود.

### **ماده 11- معرفی نماینده بین سفارش دهنده و مجری طراح سایت :**

افراد زیر به عنوان نماینده پیگیری فنی و اداری طرفین قرارداد برای تسریع اجرای پروژه میباشد.

1- آقای ..... کد ملی ..... تلفن..... نماینده سفارش دهنده-فنی

2- آقای ..... کد ملی ..... تلفن..... نماینده سفارش دهنده -اداری

3- آقای ..... کد ملی ..... تلفن..... نماینده مجری -فنی

4- آقای ..... کد ملی ..... تلفن..... نماینده مجری -اداری

## ماده 12- فسخ قرارداد

فسخ قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد مستلزم اعلام گزارش عملکرد و صورت وضعیت تا تاریخ فعالیت و ارائه ادله و مستندات و گزارشات تخلف و خلاف تعهدات قرارداد فوق الذکر در قالب مکاتبات رسمی اداری با ذکر دلایل منطقی و فنی برای فسخ قرارداد لازم میباشد.

## ماده 13- شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مرتب را به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت این که فسخ قرارداد ناشی از شرایط قهری (فورس ماژور، قطعی بستر اینترنت، کرونا، جنگ، محدودیت از طرف واحد های امنیتی کشور و انتظامی و قضایی) باشد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ابزار ها و لوازم خریداری شده ( قالب و افزونه و هاست و دامنه ) تحت مالکیت سفارش دهنده می باشد و بازگشت وجه ابزارهای خریداری شده به هیچ وجه بر عهده طراح سایت و مجری باشگاه مشتریان نیست.

در صورتی که طراح سایت در انجام پروژه نتواند آن را به خوبی ایفا کند و یا علم انجام درخواست های سفارش دهنده را نداشته باشد می تواند حداکثر طی 45 روز از شروع قرارداد، قرارداد را فسخ و وجه پرداختی سفارش دهنده را در زمان فسخ به او بازگرداند.

سفارش دهنده و طراح سایت و نماینده معرفی شده طرفین می بایست رعایت ادب و احترام را در گفتگو با یکدیگر داشته باشند.

هزینه تمدید لوازم طراحی سایت ( قالب و افزونه ها و هاست و دامنه و ... ) تماماً بر عهده سفارش دهنده می باشد.

در صورتی که اتمام بازه زمانی پشتیبانی از تاریخ تمدید زودتر باشد ، طراح سایت مسئولیتی نسبت به تمدید لوازم طراحی سایت ندارد و پیگیری تمدید بر عهده خود سفارش دهنده می باشد.

طراح سایت موظف به انجام اصول امنیتی استاندارد و عمومی روی سایت می باشد ولی با توجه به اینکه امنیت توسط هیچ شخص و شرکتی در جهان بصورت 100٪ قابل تضمین نیست مسئولیتی نسبت به حملات سایبری به سایت طراحی شده ندارد.

تغییرات: تنها با توافق کتبی طرفین معتبر است.

هر طرف مسئول بیمه کارکنان و دارایی های خود است.

## ماده 14- آدرس

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

## ماده 15- دوره آزمایشی و پشتیبانی سایت

وب سایت .....WWW.....به مدت ..... ماه رایگان در دوره آزمایشی و پشتیبانی از طرف مجری می باشد. جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت سه ماه رایگان سفارش دهنده متعهد می گردد جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت هوشمند با طراح به مدت ..... سال به صورت ماهیانه مبلغ ..... جهت خدمات پشتیبانی وب سایت ایجاد شده از طرف سفارش دهنده پرداخت می گردد.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

## ماده 16- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. دادگاه صالح: دادگاه های مشهد

## ماده 17- نسخه های قرارداد

این قرارداد در 17 ماده و 6 صفحه، به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ امضاء متعاقدين رسیده و طرفین با امضای این قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند/.

مجری طرح مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

(سفارش دهنده)

مهر و امضاء

امضاء نماینده

امضاء نماینده